



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEGA TORO BANI ALIAS BAPAK TARI;**
2. Tempat lahir : Kalebu Pagoba;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalebu Pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jefri Horu Dama SH & Partners, Advokat yang berkantor di Jalan polsek wanokaka, desa katiku Loko, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak yang diberi Nomor register 15/SKH/PID/IV/2025/PN Wkb, tanggal 23 April 2025;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perbuatan Terdakwa Dega Toro Bani alias Bapak Tari melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dega Toro Bani alias Bapak Tari dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna coklat, sarung parang warna coklat terdapat 8 (delapan) lilitan tali nilon warna kuning;
  - 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hijau yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat bergaris hitam berlumuran darah;
  - 1 (satu) Batang Parang hulu bambu warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 6 (enam) lilitan tali rotan warna coklat;
  - 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam merk Jeans yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Lembar Baju kemeja berkerah lengan pendek warna hitam bergaris pink dan putih berlumuran darah;
  - 1 (satu) Batang Parang ulu kayu lantoro sambungan pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



terdapat 7 (tujuh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan selang warna kuning;

- 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek warna putih dengan merk make one impact;
- 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna putih, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 5 (lima) lilitan tali nilon warna kuning dan 1 (satu) lilitan tali rotan warna coklat;
- 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu merk pull dan bear;
- 3 (tiga) Buah Batu kali warna hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa Dega Toro Bani alias Bapak Tari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-17/N.3.20/Eoh.2/02/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dega Toro Bani alias Bapak Tari, pada Hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kampung Kalebu Pagoba, Kelurahan Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", terhadap Korban atas nama BATANG DEGA BOBO. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 Wita saksi Soleman Seingu Lede pulang dari tempat pemilihan dalam keadaan mabuk dan terjatuh di halaman rumahnya, kemudian saksi Soleman Seingu Lede memanggil saksi Meriana Megitalo alias Mama Dira dengan Bahasa BIRI dan yang keluar membuka pintu adalah istri saksi Soleman Seingu Lede yaitu saksi Magdalena Lende melihat saksi Soleman Seingu Lede sudah tergeletak karena dalam keadaan mabuk, lalu saksi Magdalena Lende langsung memanggil saksi Meriana Megitalo alias Mama Dira dan korban Batang Dega Bobo alias Ama Lede untuk mengangkat saksi Soleman Seingu Lede naik ke atas bale-bale rumah dan pada saat itu saksi Soleman Seingu Lede memanggil terdakwa Dega Toro Bani alias Bapak Tari dengan Bahasa *"kalua engko masih pangkat saudara dengan korban mari dulu bantu angkat"* namun yang keluar adalah istri terdakwa yaitu saksi Sarlince Rade Kaka alias Mama Tari sambil memegang senter langsung meminta bantuan kepada istri dari terdakwa dengan mengatakan *"bantu angkat dulu kalau kamu tidak mau bantu angkat, naik saja di dalam rumah"* kemudian saksi Meriana Megitalo alias Mama Dira dan korban Batang Dega Bobo alias Ama Lede langsung mengangkat saksi Soleman Seingu Lede naik ke atas bale-bale rumah dan pada saat itu saksi Soleman Seingu Lede langsung tertidur, kemudian saksi Soleman Seingu Lede terbangun seketika mengatakan dengan suara keras kepada terdakwa yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi Soleman Seingu Lede dengan kata-kata *"kalua kamu tidak bantu korban tadi kamu pindah dari situ sudah"*. Korban Batang Dega Bobo alias Ama Lede langsung mengatakan kepada istri dari terdakwa Dega Toro Bani alias Bapak Tari *"jangan saling bajawab dengan dia karna dia dalam keadaan mabuk"* dan pada saat itu istri dari terdakwa langsung berteriak perampok-perampok lalu saksi Soleman Seingu Lede bangun dan langsung mengatakan kepada istri dari terdakwa *"sapa yang kau bilang perampok"*. Lalu saksi Ardianus Sengu Lede alias Lede lanjut berteriak Perampok – perampok kemudian korban Batang Dega Bobo alias Ama Lede langsung mengatakan kepada saksi Ardianus Sengu Lede alias Lede dengan Bahasa *"kenapa kamu bilang perampok saya punya anak, saya punya anak ada curi apa coba kasih tunjuk kalua memang saya punya anak perampok, kami ini tuan kampung saya punya anak sekarang ada mabuk jangan bakujawab dengan dia"* kemudian saksi Soleman Seingu Lede bangun dan mengatakan *"kau turun sudah Lede kalua engko emong perampok, mana yang ambil"* kemudian saksi Ardianus

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



Sengu Lede alias Lede langsung memaki saksi Soleman Seingu Lede dengan menggunakan Bahasa loli “Watu Ina Mu” dan pada saat itu terdakwa langsung turun dari rumah kemudian terdakwa sempat mengeluarkan bahasa Tutubage Oma Duage yang artinya cukup sudah ini sudah malam, kemudian terdakwa langsung mengambil batu dan melempari batu kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede, kemudian korban maju menghampiri terdakwa dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa langsung menghunuskan parang dan mengayunkan parang tersebut kearah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan bagian kiri sehingga tangan kiri korban putus dan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kearah leher bagian kiri korban sehingga korban langsung terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat *visum et repertum* nomor: SR.739/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD WAIKABUBAK, dibuat dan ditanda-tangi oleh dr. Esmart Valentino Pardosi terhadap korban Batang Dega Bobo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

Leher terdapat luka akibat benda tajam ukuran dua belas kali dua kali lima sentimeter yang mengenai pembuluh darah besar;

Telapak tangan kiri luka akibat benda tajam ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter yang mengakibatkan terlepasnya jari ke tiga, empat dan lima.

Kesimpulan:

Pasien merupakan laki-laki umur tujuh puluh tujuh, terdapat luka akibat benda tajam pada bagian leher dan telapak tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan hingga dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: KJ/11/53.12/02/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Persiapan Kalebu Jaga, dibuat dan ditanda-tangani oleh Lodowyk Umbu Sairo selaku PJ Kepala Desa Persiapan Kalebu Jaga tanggal 06 Februari 2025 yang menerangkan bahwa korban Batang Dega Bobo telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangdalena Lende dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat kejadian terjadi dengan jarak sekitar 4-5 meter;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 November 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, Yang bertempat di kampung Kalebu pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Batang Dega Bobo;
- Bahwa selain Korban pembunuhan ada orang lain yang turut menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu Korban Soleman Seingu Lede;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Dega Toro Bani masih ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan yaitu saksi Adrianus Saingu Lede;
- Bahwa Terdakwa Batang Dega Toro Bani Alias Bapak Tari memegang parang dan batu, sedangkan saksi Adrianus Saingu Lede Alias Lede juga memegang parang dan batu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan memegang parang yang sudah dalam keadaan terhunus menuju ke depan rumah sesampainya di depan rumah saksi Adrianus Saingu Lede Alias Lede mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede yang mengenai kepala hingga terjatuh. Saat saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede terjatuh, saksi Adrianus Saingu Lede Alias Lede langsung mendekat saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede, dan melakukan pemotongan terhadap saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede dengan yang mengenai bahu kiri saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede;
- Bahwa kemudian saksi Adrianus Saingu Lede Alias Lede mengayunkan parang tersebut namun saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede menangkisnya dengan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan kiri dan ujung parang mengenai mulut tepatnya di bibir bawah dan hidung bagian kiri;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Soleman Seingu Lede memanggil korban Batang Dega Bobo dengan perkataan bapa tolong angkat saya lalu korban Batang Dega Bobo turun melewati pintu samping dan menuju ke halaman

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah. Saat di halaman depan rumah waktu itu Terdakwa Dega Toro Bani Alias Bapak Tari yang sudah dahulu turun dari dalam rumah dengan memegang parang yang dalam keadaan terhunus langsung memotong korban ke arah tubuh korban namun korban menangkis dengan tangan kiri hingga putus dan kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut dan mengenai leher sebelah kiri korban hingga korban terjatuh ke tanah lalu kemudian pelaku melarikan diri saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dan Terdakwa tersebut korban Batang Dega Bobo meninggal dunia, sedangkan saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede mengalami luka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. Saksi Soleman Seingu Lede alias Lede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 November 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, Yang bertempat di kampung Kalebu pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi pulang dari tempat pemilihan dan pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk lalu Saksi memanggil dengan Bahasa biri kemudian istri Saksi bangun dan membuka pintu dan melihat Saksi sudah terjatuh karena dalam keadaan mabuk, lalu istri Saksi memanggil Meriana Megitalo Alias Mama Dira bersama korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede lalu Meriana Megitalo Alias Mama Dira menghampiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi sempat memanggil Terdakwa dengan Bahasa "kalua engko masih pangkat saudara dengan saya mari dulu bantu angkat saya" kemudian istri Terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang senter dan pada saat itu istri Saksi meminta bantuan kepada istri Terdakwa dengan mengatakan "bantu angkat dulu kalua kamu tidak mau bantu angkat naik saja di dalam rumah" kemudian Meriana Megitalo Alias Mama Dira dan istri Saksi dan korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede mengangkat Saksi naik ke atas bale-bale rumah dan pada saat itu Saksi langsung tidur;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bangun dan sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan Bahasa "kalua kamu tidak bantu saya tadi kamu pindah dari situ sudah" lalu istri Terdakwa menjawab dengan Saksi, kemudian istri Saksi dan korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede mengatakan kepada istri Terdakwa dengan Bahasa "jangan saling bajawab dengan dia kama dia dalam keadaan mabuk" lalu pada saat itu saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede berteriak "perampok, perampok" lalu Saksi bangun dan langsung mengatakan kepada saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dengan Bahasa "sapa yang kau bilang perampok"
- Bahwa kemudian Magi Talo, Toda Lero dan Lede langsung berteriak "perampok-perampok" dan pada saat itu Saksi langsung mengatakan kepada saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dengan mengatakan "Lede turun dari rumah kalau memang saya perampok" lalu pada saat itu saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede lanjut berteriak "Perampok-perampok" selanjutnya korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede mengatakan kepada saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede "kenapa kamu bilang perampok saya punya anak, saya punya anak ada curi apa coba kasih tunjuk kalua memang saya punya anak perampok, kami ini tuan kampung saya punya anak sekarang ada mabuk jangan bakujawab dengan dia";
- Bahwa kemudian Saksi bangun dan langsung mengambil batu dan melempar kearah dinding rumah sambil mengatakan "kau turun sudah Lede kalua engko omong saya perampok, mana yag saya ambil" kemudian saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede langsung memaki Saksi dengan menggunakan Bahasa loli "Watu Ina Mu" yang artinya puki kamu punnya mama, sambil Magi Talo, Toda Lero berteriak perampok –perampok;
- Bahwa kemudian saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede turun dari rumah lalu mengangkat batu dan melempar kearah rumah kami, dan pada saat itu Saksi berada di depan rumah dan di peluk oleh istri Saksi, selanjutnya saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede datang menghampiri Saksi dengan menghunuskan parang dan langsung memotong Saksi di bagian bodi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dia bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi sempat menangkis parang tersebut sehingga mengenai wajah bagian hidung dan bibir Saksi, selain itu saksi juga terkena lemparan batu di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dan Terdakwa masih melakukan penyerangan dengan melempari batu kearah rumah, saat itu istri Saksi langsung membawa Saksi ke dalam rumah;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendengar, Terdakwa mengatakan “potong juga Perempuan itu, kita kasih habis semua” lalu istri Saksi mengatakan “mari sudah bunuh tinggal saya sendiri, cukup sudah itu bapak mantu saya yang sudah kalian bunuh” selanjutnya saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dan Terdakwa melarikan diri lalu banyak massa yang melempari batu ke arah rumah, dan pada saat itu Saksi mendengar anggota kepolisian menggunakan kendaraan sudah tiba di tempat kejadian dan pada saat itu massa langsung bubar;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dan Terdakwa tersebut korban Batang Dega Bobo meninggal dunia, sedangkan Saksi mengalami luka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Ardianus Saingu Lede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 November 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, Yang bertempat di kampung Kalebu pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur malam/istirahat di dalam rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara lemparan batu yang mengenai di pintu dapur rumah. Mendengar demikian Saksi langsung bangun lalu Saksi mengambil parang dan batu kemudian Saksi sisipkan parang di pinggang sedangkan batu Saksi pegang lalu Saksi langsung keluar melewati pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka akibat lemparan batu tersebut sesampainya di luar Saksi lihat saksi Soleman Seingu Lede dan Istrinya saksi Magdalena Lende sudah berada di depan rumahnya Saksi;
- Bahwa kemudian melihat demikian Saksi langsung turun dari balai-balai rumah dan langsung melempari batu ke arah mereka dan saat itu kami saling melempari batu. Lalu batu yang Saksi lempar mengenai di tubuh saksi Soleman Seingu Lede namun Saksi tidak mengetahui di bagian tubuh mana hingga saksi Soleman Seingu Lede terjatuh, melihat demikian Saksi langsung menuju ke arahnya dan langsung mencabut parang kemudian memotong saksi Soleman Seingu Lede dan saat itu saksi Soleman Seingu Lede menangkis dengan tangan kiri hingga parang tersebut mengenai tangannya, selanjutnya Saksi

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotongnya lagi namun Saksi tidak ketahui lagi parang tersebut mengenai di bagian tubuh bagian mana lagi, lalu Saksi langsung membuang parang milik Saksi dan melarikan diri ke dalam hutan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memegang parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu memotong korban dengan parang yang di pegang di tangan kanan ke arah tubuh korban namun korban menangkis dengan tangan kiri hingga putus selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut yang mengenai leher sebelah kiri korban hingga korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa bersama Saksi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede dan Terdakwa tersebut korban Batang Dega Bobo meninggal dunia, sedangkan saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede mengalami luka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 November 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, Yang bertempat di kampung Kalebu pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa mendengar saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede sedang bertengkar mulut dengan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede, lalu pada saat itu saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede sempat mengeluarkan bahasa makian menggunakan bahasa daerah "ko naita inamu, mi marona ata kadepera daima hak mi ni'a wano" yang artinya cuki kau punya mai, kamu jauh, kamu orang numpang dan tidak punya hak di kampung ini;
- Bahwa kemudian saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede mengambil batu dan melempari rumah dan mengenai pintu lalu saksi Ardianus Seingu Lede alias Lede mengambil batu untuk melempari kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede, lalu pada saat itu saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede keluar dari rumah dan langsung turun ke halaman rumah dan pada saat itu saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede mengambil batu dan langsung saling membalas lemparan ke rumah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede dan pada saat itu

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga langsung turun dari rumah sambil mengatakan "Tutubage Oma Duage" yang artinya cukup sudah ini sudah malam;

- Bahwa kemudian saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede terus melempari kearah rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil batu dan melempari kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah mengenal korban atau tidak, dan pada saat itu saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede maju menuju arah Terdakwa tetapi Terdakwa mengambil batu dan melempar kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede hingga saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede mundur;
- Bahwa kemudian korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede maju menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung menghunuskan parang dan mengayunkan parang tersebut kearah korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede yang mengenai tangan bagian kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede sehingga tangan kiri tersebut putus lalu kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah leher bagian kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede hingga korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede langsung terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Ardianus Saingu Lede alias Lede menuju kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede dengan menghunuskan parang serta mengayunkan parang tersebut kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede yang mengenai tangan kiri dari saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa dalam keadaan ketakutan Terdakwa melarikan diri dengan menyampaikan kepada istri Terdakwa dengan mengatakan "Hida Lakawa Walingidi Lakawa Lai Na'amu" yang artinya bawah pulang anak-anak ke saudara laki-laki kamu kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor untuk menyerahkan ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Batang Dega Bobo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna coklat, sarung parang warna coklat terdapat 8 (delapan) lilitan tali nilon warna kuning;
2. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hijau yang berlumuran darah;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



3. 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat bergaris hitam berlumuran darah;
4. 1 (satu) Batang Parang hulu bambu warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 6 (enam) lilitan tali rotan warna coklat;
5. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam merk Jeans yang berlumuran darah;
6. 1 (satu) Lembar Baju kemeja berkerah lengan pendek warna hitam bergaris pink dan putih berlumuran darah;
7. 1 (satu) Batang Parang ulu kayu lantoro sambungan pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 7 (tujuh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan selang warna kuning;
8. 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek warna putih dengan merk make one impact;
9. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu;
10. 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna putih, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 5 (lima) lilitan tali nilon warna kuning dan 1 (satu) lilitan tali rotan warna coklat;
11. 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
12. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu merk pull dan bear;
13. 3 (tiga) Buah Batu kali warna hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.739/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama Batang Dega Bobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esmart Valentino Pardosi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pasien merupakan laki-laki umur tujuh puluh tujuh, terdapat luka akibat benda tajam pada bagian leher dan telapak tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan hingga dapat menyebabkan kematian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Kematian nomor: KJ/11/53.12/02/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Persiapan Kalebu Jaga, dibuat dan ditanda-tangani oleh Lodowyk Umbu Sairo selaku pejabat Kepala Desa Persiapan Kalebu Jaga tanggal 06 Februari 2025 yang menerangkan bahwa korban Batang Dega Bobo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, Yang bertempat di kampung Kalebu pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, saksi Soleman Seingu Lede pulang dari tempat pemilihan dalam keadaan mabuk dan tergeletak di depan rumah;
2. Bahwa kemudian saksi Soleman Seingu Lede memanggil Meriana Megitalo alias Mama Dira namun justru saksi Magdalena Lende yang keluar membuka pintu, karena melihat saksi Soleman Seingu Lede lalu saksi Magdalena Lende memanggil Meriana Megitalo alias Mama Dira dengan maksud untuk membantu mengangkat saksi Soleman Seingu Lede ke bale-bale rumah;
3. Bahwa kemudian setelah diangkat ke bale-bale saksi Soleman Seingu Lede lalu berteriak meracau dan terjadi adu mulut serta makian dengan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede, yang dilanjutkan dengan adu lempar batu antara saksi Soleman Seingu Lede dengan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede;
4. Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa yang juga sedang mabuk karena telah minum-minuman keras mengambil batu dan ikut melempar saksi Soleman Seingu Lede lalu selanjutnya saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede maju menuju arah Terdakwa tetapi Terdakwa mengambil batu dan melempar kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede hingga saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede mundur;
5. Bahwa kemudian korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede maju menghampiri Terdakwa karena dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu menghunuskan parang dan mengayunkan parang tersebut kearah korban Batang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb





Dega Bobo Alias Ama Lede yang mengenai tangan bagian kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede hingga tangan kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede putus lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah leher bagian kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede hingga korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede langsung terjatuh, setelah korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede terjatuh Terdakwa lalu mengambil sepeda motor untuk menyerahkan diri ke Polres Sumba Barat;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede meninggal Dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.739/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama Batang Dega Bobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esmart Valentino Pardosi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pasien merupakan laki-laki umur tujuh puluh tujuh, terdapat luka akibat benda tajam pada bagian leher dan telapak tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan hingga dapat menyebabkan kematian;

dan Surat Keterangan Kematian nomor: KJ/11/53.12/02/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Persiapan Kalebu Jaga, dibuat dan ditanda-tangani oleh Lodowyk Umbu Sairo selaku pejabat Kepala Desa Persiapan Kalebu Jaga tanggal 06 Februari 2025 yang menerangkan bahwa korban Batang Dega Bobo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Dega Toro Bani Alias Bapak Tari ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ” dengan sengaja mengambil nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijks bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

*Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 28 November 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, Yang bertempat di kampung Kalebu pagoba, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, saksi Soleman Seingu Lede pulang dari tempat pemilihan dalam keadaan mabuk dan tergeletak di depan rumah;
2. Bahwa kemudian saksi Soleman Seingu Lede memanggil Meriana Megitalo alias Mama Dira namun justru saksi Magdalena Lende yang keluar membuka pintu, karena melihat saksi Soleman Seingu Lede lalu saksi Magdalena Lende memanggil Meriana Megitalo alias Mama Dira dengan maksud untuk membantu mengangkat saksi Soleman Seingu Lede ke bale-bale rumah;
3. Bahwa kemudian setelah diangkat ke bale-bale saksi Soleman Seingu Lede lalu berteriak meracau dan terjadi adu mulut serta makian dengan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede, yang dilanjutkan dengan adu lempar batu antara saksi Soleman Seingu Lede dengan saksi Ardianus Saingu Lede Alias Lede;
4. Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa yang juga sedang mabuk karena telah minum-minuman keras mengambil batu dan ikut melempar saksi Soleman Seingu Lede lalu selanjutnya saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede maju menuju arah Terdakwa tetapi Terdakwa mengambil batu dan melempar kearah saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede hingga saksi Soleman Seingu Lede Alias Lede mundur;
5. Bahwa kemudian korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede maju menghampiri Terdakwa karena dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu menghunuskan parang dan mengayunkan parang tersebut kearah korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede yang mengenai tangan bagian kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede hingga tangan kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede putus lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah leher bagian kiri korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede hingga korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede langsung terjatuh, setelah korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede terjatuh Terdakwa lalu mengambil sepeda motor untuk menyerahkan diri ke Polres Sumba Barat;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Batang Dega Bobo Alias Ama Lede meninggal Dunia sebagaimana hasil *Visum Et*

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor SR.739/RSUD.445/VISUM/53.12/11/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama Batang Dega Bobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esmart Valentino Pardosi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pasien merupakan laki-laki umur tujuh puluh tujuh, terdapat luka akibat benda tajam pada bagian leher dan telapak tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan hingga dapat menyebabkan kematian; dan Surat Keterangan Kematian nomor: KJ/11/53.12/02/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Persiapan Kalebu Jaga, dibuat dan ditanda-tangani oleh Lodowyk Umbu Sairo selaku pejabat Kepala Desa Persiapan Kalebu Jaga tanggal 06 Februari 2025 yang menerangkan bahwa korban Batang Dega Bobo telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Menilai perbuatan Terdakwa menebas korban dengan menggunakan alat berupa parang dimana parang termasuk senjata tajam, dan penggunaan parang tersebut diarahkan pada bagian organ tubuh korban dapat mengakibatkan luka bahkan kematian dan memang korban dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Dega Toro Bani haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan memberikan keringanan hukuman kepada

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna coklat, sarung parang warna coklat terdapat 8 (delapan) lilitan tali nilon warna kuning;
2. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hijau yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat bergaris hitam berlumuran darah;
4. 1 (satu) Batang Parang hulu bambu warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 6 (enam) lilitan tali rotan warna coklat;
5. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam merk Jeans yang berlumuran darah;
6. 1 (satu) Lembar Baju kemeja berkerah lengan pendek warna hitam bergaris pink dan putih berlumuran darah;
7. 1 (satu) Batang Parang ulu kayu lantoro sambungan pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 7 (tujuh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan selang warna kuning;
8. 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek warna putih dengan merk make one impact;
9. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb





10. 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna putih, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 5 (lima) lilitan tali nilon warna kuning dan 1 (satu) lilitan tali rotan warna coklat;
11. 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
12. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu merk pull dan bear;
13. 3 (tiga) Buah Batu kali warna hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa;

yang berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan pakaian yang digunakan pada saat kejadian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka kepada Keluarga Korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb*



1. Menyatakan Terdakwa **Dega Toro Bani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Pembunuhan” Sebagaimana Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dega Toro Bani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna coklat, sarung parang warna coklat terdapat 8 (delapan) lilitan tali nilon warna kuning;
  - 2) 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hijau yang berlumuran darah;
  - 3) 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat bergaris hitam berlumuran darah;
  - 4) 1 (satu) Batang Parang hulu bambu warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 6 (enam) lilitan tali rotan warna coklat;
  - 5) 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam merk Jeans yang berlumuran darah;
  - 6) 1 (satu) Lembar Baju kemeja berkerah lengan pendek warna hitam bergaris pink dan putih berlumuran darah;
  - 7) 1 (satu) Batang Parang ulu kayu lantoro sambungan pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 7 (tujuh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan selang warna kuning;
  - 8) 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek warna putih dengan merk make one impact;
  - 9) 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu;
  - 10) 1 (satu) Batang Parang ulu bambu warna putih, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat terdapat 5 (lima) lilitan tali nilon warna kuning dan 1 (satu) lilitan tali rotan warna coklat;
  - 11) 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan panjang warna abu-abu;
  - 12) 1 (satu) Lembar Celana pendek warna abu-abu merk pull dan bear;
  - 13) 3 (tiga) Buah Batu kali warna hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Kondanamu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andreas Kondanamu, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Wkb